

VERSORGUNGSORDNUNG**Werk Stuttgart-Vaihingen
in der Fassung vom 1. Juli 2002
(ursprünglich: 1. Juli 1981, Unterstützungskasse-Modell)**

Interne Dokumenten-Nr.: K-VO-2 | Durchführungsweg: Unterstützungskasse | Letzte Revision: 01.07.2002

Präambel

Die MEISSNER RHEINWERK AG gewährt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Werkes Stuttgart-Vaihingen eine betriebliche Altersversorgung über die "Rheinwerk Versorgungswerk e.V." (Unterstützungskasse, nachfolgend "UK"). Diese Versorgungsordnung ersetzt die VO vom 1. Juli 1981 und regelt die Leistungen der UK nach aktueller Rechtslage (Neufassung 2002).

§ 1 Durchführungsweg Unterstützungskasse

(1) Die Versorgung wird über die nicht-rechtsfähige Unterstützungskasse "Rheinwerk Versorgungswerk e.V." als Trägerunternehmen erbracht. Die MEISSNER RHEINWERK AG bleibt gegenüber den Versorgungsberechtigten unmittelbarer Schuldner der Versorgungsleistungen; die UK gewährt diese treuhänderisch.

(2) Die steuerliche Behandlung der UK richtet sich nach § 4d EStG. Die Gesellschaft darf Zuwendungen an die UK nur im Rahmen des § 4d Abs. 1 EStG als Betriebsausgaben abziehen. Die UK ist nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 KStG steuerbefreit.

§ 2 Versorgungsleistungen (Gesamtversorgungssystem)

(1) **Altersversorgungsrente:** Das Versorgungssystem ist als Gesamtversorgung ausgestaltet. Die Betriebsrente schließt zusammen mit der gesetzlichen Rente auf 75 % des letzten Bruttomonatsgehalts auf (Gesamtversorgungsobergrenze). Maßgeblich ist das Bruttogehalt der letzten 12 Monate vor Eintritt des Versorgungsfalles.

(2) **Anrechnung:** Die gesetzliche Rente (inkl. Rentenanteil aus Vordienstzeiten) wird auf die Gesamtversorgung angerechnet, soweit dies dem Günstigkeitsprinzip nicht widerspricht. Auf die aktuelle Rechtsprechung des BAG (3 AZR 540/16) wird ausdrücklich hingewiesen.

(3) **Hinterbliebenenversorgung:** 60 % der Altersrente für den überlebenden Ehegatten; Waisenrente 20 % je Kind, insgesamt max. 30 %.

§ 3 Finanzierung und Beiträge

Die UK wird ausschließlich durch Zuwendungen der MEISSNER RHEINWERK AG (Trägerunternehmen) finanziert. Eigenbeiträge der Mitarbeiter sind nicht vorgesehen. Über das Kassenvermögen darf die UK nur im Rahmen ihrer satzungsgemäßen Zwecke verfügen; eine Rückgewähr an das Trägerunternehmen ist ausgeschlossen.

§ 4 Unverfallbarkeit und Insolvenzversicherung

Anwartschaften aus UK-Zusagen sind nach § 1b BetrAVG unverfallbar. Da UK-Zusagen über einen rückgedeckten Charakter verfügen können, richtet sich die Insolvenzversicherung nach §§ 7 ff.

BetrAVG (PSVaG). Die Gesellschaft entrichtet PSVaG-Beiträge auf Basis des steuerlichen Deckungskapitals.

§ 5 Rechtsanspruch und Ermessen

Trotz des UK-Durchführungsweges besteht ein direkter Rechtsanspruch der Versorgungsberechtigten gegen die MEISSNER RHEINWERK AG (BAG-Rechtsprechung, Grundsatz des "Schuldbeitritts"). Das frühere Ermessen der UK bei der Leistungsgewährung ist durch die Rechtsprechung des BAG vollständig zurückgedrängt.

§ 6 Schlussbestimmungen

Diese VO kann nur durch schriftliche Betriebsvereinbarung unter Mitwirkung des Betriebsrats des Werkes Stuttgart geändert werden. Bei Streitigkeiten gilt deutsches Recht; Gerichtsstand ist Stuttgart.

Stuttgart-Vaihingen, 1. Juli 2002

Für MEISSNER RHEINWERK AG
Vorstand

Betriebsrat Werk Stuttgart
(Zustimmung erteilt 25.06.2002)